

[예상][16.02-1]소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

【문제 16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제 1 심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첨부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1 주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10 일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음 1) 甲이 항고장을 항고법원이 아닌 원심법원에 제출한 것이 적법한 절차인지 검토하고, 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 내리지 않은 경우 항고법원이 취해야 할 심리 방식과 조치에 대하여 논하시오.